

현행	개정안
제3조(창업기업 확인기관) ① ~ ③ (생략) ④ 확인기관의 장은 창업기업 여부 조사 등을 위한 <u>전문위원단</u>, 창업기업 확인 세부기준 마련을 위한 전문위원회 및 <u>창업기업 확인 결과 이의신청</u> 등을 심의하기 위한 창업기업확인심의위원회(이하 "확인심의위원회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다. <u><신설></u>	제3조(창업기업 확인기관 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- <u>전문위원단 및 창업기업 확인 결과 이의신청</u> ----- ⑤ <u>중소벤처기업부장관은 창업기업 확인 세부기준 마련을 위한 전문위원회를 구성·운영할 수 있다.</u>
제4조(전문위원단, 전문위원회 및 확인심의위원회) ① ~ ② (생략) ③ 제3조제4항에 따라 구성하는 전문위원회는 창업기업 확인에 필요한 세부 기준에 대해 전문적인 의견을 제시하며 세부 판단기준이 명확하지 않은 사안에 대해서 심의하고 필요한 경우 의결한다. ④ ~ ⑥ (생략) ⑦ 확인기관의 장은 <u>전문위원단</u>, 전문위원회 및 <u>확인심의위원회</u>의 구성 및 운영과 관련한 필요한 구체적 사항을 정하기 위하여 중소벤처기업부장관과 협의를 거쳐 별도의 운영지침을 제·개정할 수 있다.	제4조(전문위원단, 전문위원회 및 확인심의위원회) ① ~ ② (현행과 같음) ③ ----- <u>제5항</u> ----- ④ ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ ----- <u>전문위원단과 확인심의위원회</u> -----
제5조(확인신청 등)	

① 확인신청자는 규칙 제3조에 따른 창업기업의 확인신청 시 다음 각 호의 서류를 첨부하거나 창업기업 확인시스템을 통해 직접 작성·제출하여야 한다. 다만 제2호 및 제3호, 제5호의 경우는 해당하는 자에 한하여 제출한다

1. ~ 7. (생략)

8. <신설>

제6조(확인기준)

① (생략)

② 제1항에 따른 확인 시, 법 제2조 제2호 및 제3호와 영 제2조를 기준으로 하며 해당 법 및 영의 적용이 어려운 경우에는 중소벤처기업부의 유사 해석 사례 또는 법제업무운영 규정 제26조제1항에 따른 법령해석기관의 해석에 따라 판단하며 필요
한 경우 전문위원회를 개최하여
심의 및 의결하도록 한다.

제9조(확인서 수정 발급 등)

① (생략)

1. ~ 2. (생략)

3. <신설>

4. <신설>

② (생략)

제11조(이의신청 및 처리)

① -----

----- 제2호,
제3호, 제5호, 제8호-----

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. 영 제2조제1항제3호나목에 따라, 개인인 중소기업자가 기존 사업을 폐업한 후 기존 사업과 같은 종류의 사업을 개시하였으나 재기역량이 우수함을 인정받은 경우, 이를 확인할 수 있는 서류

① (현행과 같음)

② -----

----- 판단한다.

제9조(확인서 수정 발급 등)

① (현행과 같음)

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. 지점이 추가 또는 변경된 경우

4. 개명으로 대표자의 이름이 변경된 경우

② (현행과 같음)

제11조(이의신청 및 처리)

① ~ ③ (생략)

④ 확인기관의 장은 사안이 중요하다고 판단되는 경우 제4조제3항에 따른 확인심의위원회를 개최할 수 있고, 이의신청일부터 20일(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일은 제외한다) 이내에 그 심의 결과를 이의신청자에게 통보하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

제13조(확인취소의 절차 등)

① ~ ② (생략)

③ 확인기관의 장은 창업기업의 확인을 취소하고자 할 때는 확인심의위원회의 심의를 통해 취소여부를 결정하여야 한다. <후단 신설>

④ (생략)

제17조(재검토 기한) 중소벤처기업부장관은 이 고시에 대하여 2022년 6월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 5월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2024-18호, 2024. 04. 03.>

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

① ~ ③ (현행과 같음)

④ ----- 제3조제4항-----

⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)

제13조(확인취소의 절차 등)

① ~ ② (현행과 같음)

③ -----

----- 다만, 폐업에 따라
확인을 취소하려는 경우에는 확인
심의위원회의 심의 없이 취소할
수 있다.

④ (현행과 같음)

제17조(재검토 기한) -----

2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년
이 되는 시점(매 3년째의 12월 31
일까지를 말한다)-----

부칙 <제2025-00호, 2025. 00. 00.>

제1조(시행일) 이 규정은 2025년 6월 12일부터 시행한다.